

2024年注册会计师《经济法》试题（网友回忆版）

单项选择题

1. 根据公司法律制度的规定，股份有限公司单独或合计持有一定比例以上的股份的股东可以依法行使临时提案权，该一定比例是（ ）。

- A. 5%
- B. 3%
- C. 10%
- D. 1%

参考答案：D

【慧考解析】股份有限公司中，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

2. 根据反垄断法律制度的规定，下列选项中属于剥削性滥用市场支配地位行为的是（ ）。

- A. 搭售
- B. 掠夺定价
- C. 不公平定价
- D. 拒绝交易

参考答案：C

【慧考解析】滥用市场地位行为可分为两个基本类型，即排他性滥用和剥削性滥用。排他性滥用主要表现形式包括掠夺定价、搭售、价格歧视和拒绝交易等。剥削性滥用主要表现为不公平定价行为。

3. 根据合同法律制度的规定，下列选项中属于金钱担保的是（ ）。

- A. 定金
- B. 票据质押
- C. 浮动抵押
- D. 保证

参考答案：A

【慧考解析】选项A，定金是以一定的金钱为担保的基础，称为金钱担保。选项BC，抵押、质押、留置，是以一定的财产为担保的基础，属于物的担保。选项D，保证是以保证人的财产和信用为担保的基础，属于人的担保。

4. 2023年8月甲有限责任公司成立，该公司于2024年7月30日召开股东会会议，作出将出资期限从50年调整为10年的决议，根据公司法律制度的规定，该决议的效力是（ ）。

- A. 可撤销
- B. 无效
- C. 不成立
- D. 有效

参考答案：B

【慧考解析】公司法规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

5. 根据我国社会主义法律体系法律部门的划分，《企业国有资产法》属于的法律部门是（ ）。

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- A. 经济法
- B. 社会法
- C. 民商法
- D. 行政法

参考答案：A

【慧考解析】经济法部门包括税收法律制度、宏观调控和经济管理法律制度、维护市场秩序的法律制度、行业管理和产业促进法律制度、农业法律制度、自然资源法律制度、能源法律制度、产品质量法律制度、企业国有资产法律制度、金融监管法律制度、对外贸易和经济合作法律制度等。

6. 某外商投资了外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，下列关于其所签订的投资合同效力的表述中正确的是（ ）。

- A. 效力待定
- B. 可撤销
- C. 无效
- D. 有效

参考答案：C

【慧考解析】外国投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，当事人主张投资合同无效的，人民法院应予支持。

7. 下列属于有相对人的单方民事法律行为的是（ ）。

- A. 免除债务
- B. 抛弃动产
- C. 协商解除
- D. 遗嘱行为

参考答案：A

【慧考解析】选项B、D属于无相对人的单方民事法律行为。选项C属于双方民事法律行为。

8. 根据证券法律制度的规定，甲上市公司因证券欺诈发行被强制退市。关于退市的法律后果，下列表述正确的是（ ）。

- A. 不进入退市整理期
- B. 被实施退市风险警示的，在股票简称前冠以*ST字样
- C. 该退市公司不得在全国股转系统交易
- D. 股票被终止上市后，可以随时申请重新上市

参考答案：B

【慧考解析】当证交所对股票作出终止上市决定之时，通常给退市公司一个缓冲期间，即退市整理期（重大违法行为强制退市的，应进入退市整理期），选项A错误。上市公司存在欺诈发行，严重影响上市地位的，属于重大违法行为强制退市。上市公司股票被实施退市风险警示的，在其股票简称前冠以“*ST”字样，选项B正确。强制退市公司应进入全国股转系统交易，选项C错误。因欺诈发行被实施重大违法类强制退市的公司，其股票被终止上市后，不得申请重新上市，选项D错误。

9. 根据证券法律制度的规定，上市公司拟配售股份数量不得超过本次配售股份前股本总额的一定比例。该比例是（ ）。

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

参考答案：D

【慧考解析】上市公司向原股东配股，拟配售股份数量不超过本次配售股份“前”股本总额的50%。

10. 甲、乙、丙三人发起设立某有限责任公司。甲以机器设备出资100万元，该机器设备在出资时的实际价额为40万元。乙对此知情，丙对此不知情。1年后，甲将其股权转让给不知情的丁。后该公司经营不善，无法偿还对戊的债务。根据公司法法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲应当在30万元本息范围内承担责任
- B. 乙应当在30万元本息范围内承担责任
- C. 丙应当在60万元本息范围内承担责任
- D. 丁应当在60万元本息范围内承担责任

参考答案：C

【慧考解析】选项ABC，有限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东“在出资不足的范围内”承担连带责任。因此甲乙丙是在60万元本息范围内承担责任。选项D，未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任；受让人不知道且不应知道存在上述情形的，由转让人承担责任。题目中受让人丁不知情，因此不承担责任。

11. 下列属于法定担保物权的是（ ）。

- A. 抵押权
- B. 质权
- C. 留置权
- D. 用益物权

参考答案：C

【慧考解析】留置权属于法定担保物权。抵押权与质权属于意定担保物权。用益物权与担保物权是并列关系，用益物权不属于担保物权。

12. 根据公司法法律制度的规定，股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起（ ）内进行分配。

- A. 4个月
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 9个月

参考答案：B

【慧考解析】股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。

13. 任何组织和个人都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利。这体现的是（ ）。

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- A. 坚持人民主体地位
- B. 坚持法律面前人人平等
- C. 坚持依法治国和以德治国相结合
- D. 坚持中国共产党的领导

参考答案：B

【慧考解析】为实现全面推进依法治国的总目标，应坚持以下基本原则：（1）坚持中国共产党的领导。（2）坚持人民主体地位。（3）坚持法律面前人人平等。（4）坚持依法治国和以德治国相结合。（5）坚持从中国实际出发。其中，坚持法律面前人人平等包括：任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威，都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务，都不得有超越宪法法律的特权。

14. 根据合伙企业法律制度的规定，下列选项中，属于合伙企业应当备案的事项是（ ）。

- A. 执行事务合伙人
- B. 合伙期限
- C. 合伙人姓名
- D. 合伙人的出资额

参考答案：B

【慧考解析】合伙企业应当向登记机关备案以下事项：（1）合伙协议；（2）合伙期限（选项B）；（3）合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；（4）合伙企业登记联络员；（5）合伙企业受益所有人（即最终控制或享有企业收益的人）相关信息；（6）法律、行政法规规定的其他事项。选项ACD，属于合伙企业应当向登记机关登记的事项。

15. 《外商投资法》是我国的（ ）。

- A. 企业组织法
- B. 投资行为法
- C. 对外贸易法
- D. 外汇管理法

参考答案：B

【慧考解析】《外商投资法》的特色与创新主要体现在四个方面，即从企业组织法转型为投资行为法，更加强调对外商投资的促进和保护，全面落实内外投资一视同仁的国民待遇原则，以及更加周延地覆盖外商投资实践（适用于外商间接投资）。

16. 张某和李某成立了一家有限责任公司，张某出资92%，李某出资8%。在没有通知李某的情况下，张某召开了股东会并作出了股东会决议。公司章程没有对股东会召开的条件、表决方式进行规定。关于该股东会所作决议的效力是（ ）。

- A. 不成立
- B. 可撤销
- C. 有效
- D. 无效

参考答案：C

【慧考解析】公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。题目中，通知李某参会也不会对慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

决议产生实质影响，因此该决议有效。

17. 根据企业破产法律制度的规定，关于破产财产的分配顺序，下列表述正确的是（ ）。

- A. 职工的法定补偿金优于职工工资
- B. 私法债权优先于公法债权
- C. 基本养老保险、基本医疗保险以外的社会保险费用优于税款
- D. 税收债权优先于债务人侵权行为造成的人身损害赔偿债权

参考答案：B

【慧考解析】对于法律没有明确规定清偿顺序的债权，人民法院可以按照人身损害赔偿债权优先于财产性债权、私法债权优先于公法债权、补偿性债权优先于惩罚性债权的原则合理确定清偿顺序；因此选项B正确。因债务人侵权行为造成的人身损害赔偿，可以参照“职工债权”的顺序清偿，但其中涉及的惩罚性赔偿除外；因此选项D中，债务人侵权行为造成的人身损害赔偿债权优先于税收债权。破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：（1）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（2）破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；（3）普通破产债权。因此选项AC错误，职工的法定补偿金与职工工资是同一顺位，基本养老保险、基本医疗保险以外的社会保险费用与税款，是同一顺位。

18. 根据合伙企业法律制度的规定，合伙企业解散清算，合伙企业支付清算费用后，首先应支付的是（ ）。

- A. 社会保险费用
- B. 职工工资
- C. 法定补偿金
- D. 所欠税款

参考答案：B

【慧考解析】合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照规定进行分配。

19. 根据物权法律制度的规定，下列选项中，动产与不动产都可以作为其客体的是（ ）。

- A. 抵押权
- B. 质权
- C. 留置权
- D. 债权

参考答案：A

【慧考解析】动产与不动产都可以抵押。不动产只能抵押，不能质押和留置。动产与不动产是物权的客体，而非债权的客体。债权的客体是行为。

20. 确定交易价格依据券商的双边持续报价，并为流动性不足的证券提供灵活交易的证券交易方式是（ ）。

- A. 大宗交易
- B. 做市商交易
- C. 集合竞价
- D. 连续竞价

参考答案：B

【慧考解析】做市商交易，是由符合条件的证券商不断向投资者报出某些特定证券的买、卖价格，并在该价位上接受投资者的买、卖要求，以其自有资金和自有证券或其他有权处分的证券与投资者进行证券交易，并为市场提供流动性。其特点之一是为流动性不足的证券提供“做市”即活跃市场的功能。

21. 关于有偿民事法律行为，下列表述正确的是（ ）。

- A. 当事人一方必须给付金钱对价
- B. 当事人互负给付义务
- C. 有偿民事法律行为一定是法定的
- D. 消费借贷一定是有偿民事法律行为

参考答案：B

【慧考解析】选项A错误、选项B正确，有偿民事法律行为是指当事人互为给付一定代价（包括金钱、财产、劳务）的民事法律行为。选项C错误，法律规定某些民事法律行为必须是有偿的或者无偿的，如买卖必须是有偿的，而赠与则必须是无偿的，对此当事人不能自己约定。但对于法律没有规定的合同，比如委托合同，当事人可以约定有偿或无偿。选项D错误，无偿消费借贷属于无偿民事法律行为。

22. 根据票据法律制度的规定，关于支票的下列表述，正确的是（ ）。

- A. 个体工商户可以作为支票的付款人
- B. 出票人在出票时可以记载“不得转让”字样
- C. 支票分为远期支票和即期支票
- D. 支票的收款人名称是绝对必要记载事项

参考答案：B

【慧考解析】选项A错误，支票的付款人，必须是办理支票存款业务的银行或者其他金融机构。选项C错误，支票是见票即付，属于即期票据。选项D错误，收款人名称并非出票行为的绝对必要记载事项，可以授权补记。

23. 根据合伙企业法律制度的规定，下列属于普通合伙企业的合伙人当然退伙的情形是（ ）。

- A. 合伙人个人丧失偿债能力
- B. 合伙人未履行出资义务
- C. 合伙人故意或重大过失给合伙企业造成损失
- D. 合伙人在合伙企业中的部分财产份额被人民法院强制执行

参考答案：A

【慧考解析】普通合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。选项BC属于除名的情形。选项D是“部分财产份额”被强制执行，不导致当然退伙。

24. 2021年5月甲乙签订房屋租赁合同，约定租期3年，每月租金4000元。乙租了一年后退租，甲于2022年5月10日解除了合同。甲于2022年11月10日再次将该房屋出租。已知甲履约成本为每月400元，相似房产市场寻找替代交易的平均期限是3个月。甲可以要求乙支付的赔偿额最多是（ ）。

- A. 10800
- B. 12000

C. 24000

D. 94800

参考答案：A

【慧考解析】在以持续履行的债务为内容的定期合同中，一方不履行支付价款、租金等金钱债务，对方请求解除合同，人民法院经审理认为合同应当依法解除的，可以根据当事人的主张，参考合同主体、交易类型、市场价格变化、剩余履行期限等因素确定非违约方寻找替代交易的合理期限，并按照该期限对应的价款、租金等扣除非违约方应当支付的相应履约成本确定合同履行后可以获得的利益。非违约方主张按照合同解除后剩余履行期限相应的价款、租金等扣除履约成本确定合同履行后可以获得的利益的，人民法院不予支持。但是，剩余履行期限少于寻找替代交易的合理期限的除外。题目中，剩余履行期限2年大于寻找替代交易的合理期限3个月，因此是按照3个月计算合同履行后可以获得的利益，即月租金4000元乘以3个月，减去3个月的履约成本（400元乘以3个月），等于10800元。

25. 2022年5月甲乙签订房屋租赁合同，约定租期3年，每月租金800元。乙租了一年后退租，甲于2023年5月10日解除了合同。甲于2023年11月10日再次将该房屋出租。已知甲履约成本为每月80元，相似房产市场寻找替代交易的平均期限是3个月。甲可以要求乙支付的赔偿额最多是（ ）。

A. 1460

B. 2160

C. 2400

D. 4320

参考答案：B

【慧考解析】在以持续履行的债务为内容的定期合同中，一方不履行支付价款、租金等金钱债务，对方解除合同并要求赔偿损失的，人民法院可以确定非违约方寻找替代交易的合理期限，并按照该期限对应的价款、租金等扣除非违约方应当支付的相应履约成本确定合同履行后可以获得的利益。本题中，按照3个月计算合同履行后可以获得的利益，即月租金800元乘以3个月，减去3个月的履约成本（80元乘以3个月），等于2160元。

26. 采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的（ ）计入注册资本。

A. 20%以上

B. 30%以上

C. 50%以上

D. 80%以上

参考答案：C

【慧考解析】采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的二分之一以上计入注册资本。

27. 针对地方政府牵头的行政性垄断行为，对其进行处理的机构是（ ）。

A. 商务部

B. 财政部

C. 地方政府

D. 市场监管总局

参考答案：D

【慧考解析】国家市场监督管理总局负责反垄断统一执法。

28. 根据企业国有资产法律制度的规定，对于国家出资企业的管理者，履行出资人职责的机构可以（ ）。

- A. 任免国有独资公司的副董事长
- B. 任免国有独资公司的财务负责人
- C. 任免国有资本控股公司的监事
- D. 任免国有资本参股公司的董事

参考答案：A

【慧考解析】履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免国家出资企业的下列人员：（1）任免国有独资企业的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员；（2）任免国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事；（3）向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会提出董事、监事人选。

多项选择题

29. 赵某为甲有限合伙企业的有限合伙人，钱某为普通合伙人。除合伙协议另有约定外，下列表述中符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

- A. 赵某可以代表甲有限合伙企业起诉
- B. 赵某可以参与决定钱某退伙
- C. 赵某可以与甲有限合伙企业进行交易
- D. 赵某可以为甲有限合伙企业提供担保

参考答案：BCD

【慧考解析】选项A，有限合伙人不执行合伙企业事务，所以赵某不可以代表甲企业起诉。选项B，有限合伙人参与决定普通合伙人入伙、退伙不视为执行合伙企业事务，所以赵某可以参与决定钱某退伙。选项C，有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易；但是，合伙协议另有约定的除外。所以本题中，赵某可以与甲企业进行交易。选项D，有限合伙人依法为本企业提供担保，不视为执行合伙事务，所以赵某可以为甲有限合伙企业提供担保。

30. 甲、乙、丙、丁四人拟出资设立有限责任公司。甲拟用其姓名出资，乙拟用其对他人享有的债权出资，丙拟用其持有其他公司的股权投资，丁拟用建筑用地使用权出资。上述符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

参考答案：BCD

【慧考解析】选项A，股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产。选项BCD，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

31. 刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。

- A. 不设董事会，仅设1名董事；不设监事会，也不设监事
- B. 不设董事会和监事会，仅设1名董事和1名监事
- C. 不设董事会，仅设1名董事；设成员为15人的监事会
- D. 设成员为21人的董事会，并设审计委员会；不设监事会，也不设监事

参考答案：BCD

【慧考解析】规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，可以不设董事会，设一名董事。规模较小或者股
慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

东人数较少的股份有限公司，可以不设监事会，设一名监事。股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司设董事会的，董事会成员为3人以上。公司设监事会的，监事会成员为3人以上。

32. 2024年1月9日，债务人甲公司向法院申请破产，同年1月23日法院受理破产申请。管理人查明2023年12月1日甲公司与乙公司签订借款合同，约定甲公司从乙公司借款1,000,000元，借款期三年，利率10%。根据破产法律制度的规定，下列选项正确的有（ ）。

- A. 乙公司应向管理人申报债权
- B. 该借款合同应于2024年1月23日到期
- C. 乙公司有权要求管理人提供担保
- D. 管理人有权撤销借款合同

参考答案：AB

【慧考解析】选项A，债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权。选项B，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。选项C，乙公司要求管理人提供担保，没有法律依据。选项D，法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销：①无偿转让财产的；②以明显不合理的价格进行交易的；③对没有财产担保的债务提供财产担保的；④对未到期的债务提前清偿的；⑤放弃债权的。人民法院受理破产申请前六个月内，债务人有企业破产法第二条第一款规定的情形，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。但是，个别清偿使债务人财产受益的除外。本案不属于法律规定的可撤销的情况。

33. 根据合同法律制度规定，下列选项中属于要约邀请的有（ ）。

- A. 寄送的价目表
- B. 招股说明书
- C. 招标公告
- D. 悬赏广告

参考答案：ABC

【慧考解析】要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传等，性质均为要约邀请。选项D属于要约。

34. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人性质转变的表述中，正确的有（ ）。

- A. 普通合伙人不能全部转为有限合伙人
- B. 普通合伙人转为有限合伙人，其对普通合伙期间企业债务承担连带责任
- C. 有限合伙人转为普通合伙人，其对有限合伙期间企业债务承担连带责任
- D. 除合伙协议另有约定外，经有限合伙人一致同意，普通合伙人可转为有限合伙人

参考答案：ABC

【慧考解析】有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散，所以普通合伙人不能全部转为有限合伙人。《合伙企业法》规定，除合伙协议另有约定外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

35. 下列关于可撤销民事法律行为的表述中，正确的有（ ）。

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- A. 在撤销之前，该民事法律行为已经生效
- B. 一经撤销，该民事法律行为自始无效
- C. 法定期间经过后，不得撤销该民事法律行为
- D. 人民法院或仲裁机构可以主动撤销该民事法律行为

参考答案：ABC

【慧考解析】选项A，可撤销民事法律行为在成立之时具有法律效力，对当事人有约束力。选项B，如果当事人行使撤销权，该民事法律行为因撤销而归于无效。一旦被撤销，其行为效果与无效民事法律行为的效果一样。选项C，撤销权有存续时间，超过法定期限没有行使撤销权的，撤销权消灭。选项D，可撤销的民事法律行为的撤销，应由撤销权人以撤销行为为之，人民法院不主动干预。

36. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于相关市场界定的表述中，正确的有（ ）。

- A. 商品的季节性和流行时尚性等因素是相关技术市场界定时考虑的因素
- B. 商品之间的可替代性越高，就越可能属于同一相关市场
- C. 假定垄断者测试的前提是假设经营者以利润最大化为经营目标
- D. 商品的运输成本、运输特征是从需求替代角度界定相关市场

参考答案：BCD

【慧考解析】选项A，当商品的生产周期、使用期限、季节性、流行时尚性或知识产权保护期限等已构成商品不可忽视的特征时，界定相关市场还应考虑时间性，时间的变化可能导致相关产品市场和地域市场随之变化。选项A属于相关时间市场界定时考虑的因素。选项B，商品之间的可替代性越高，它们之间的竞争关系就越强，就越可能属于同一相关市场。选项C，假定垄断者测试中，经营者是以利润最大化为经营目标的垄断者。选项D，从需求角度界定相关地域市场，一般考虑以下几个方面的因素：（1）需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向其他地域购买商品的证据；（2）商品的运输成本、运输特征；（3）多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布。（4）地区间的贸易壁垒，包括关税、地方性法规、环保因素、技术因素等。（5）其他重要因素。

37. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于相关市场界定的表述中，正确的有（ ）。

- A. 考虑转产难易程度、转产时间，是从供给替代视角界定相关市场
- B. 假定垄断者测试是界定相关市场中普遍使用的计量分析方法
- C. 需求替代是界定相关市场的主要分析视角
- D. 从商品功能用途的需求、质量的认可等因素考虑商品间替代性，是从供给替代视角界定相关市场

参考答案：ABC

【慧考解析】选项AD，从供给角度界定相关商品市场，一般考虑的因素包括：经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和 risk，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等。需求替代是根据需求者对商品功能用途的需求、质量的认可、价格的接受以及获取的难易程度等因素，对商品之间的相互替代程度进行分析。选项B，假定垄断者测试是一种在相关市场界定实践中被普遍使用的计量分析方法。选项C，需求替代是界定相关市场的主要分析视角。

38. 根据物权法律制度的规定，下列房产中，禁止转让的有（ ）。

- A. 经全体共有人口头同意转让的共有房产
- B. 合法建造但未登记领取权属证书的房产
- C. 权属存在争议的房产
- D. 未经配偶同意转让的夫妻共有房产

参考答案：ABCD

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

【慧考解析】下列房地产不得转让：①以出让方式取得土地使用权，但未符合《城市房地产管理法》第三十九条规定的条件的；②司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的；③依法收回土地使用权的；④共有房地产，未经其他共有人书面同意的；⑤权属有争议的；⑥未依法登记领取权属证书的；⑦法律、行政法规规定禁止转让的其他情形。

39. 根据反垄断法律制度的规定，下列各项中，可以依法提起反垄断民事公益诉讼的有（ ）。

- A. 某县人民检察院
- B. 某设区的市人民检察院
- C. 某省人民检察院
- D. 最高人民检察院

参考答案：BCD

【慧考解析】我国反垄断法上的民事公益诉讼制度，规定经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的市级以上人民检察院可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。

40. 根据支付与结算法律制度规定，下列关于电子支付的表述，正确的有（ ）。

- A. 发起行执行电子支付指令后，客户可在24小时内要求撤销电子支付令
- B. 移动支付只能以银行为中介
- C. 移动电话支付属于电子支付
- D. 电子支付指令日志文件记录应保存至交易后5年

参考答案：CD

【慧考解析】选项A错误，发起行在确认客户电子支付指令完整和准确后，通过安全程序执行电子支付指令，发起行执行该指令后，客户不得要求变更或撤销电子支付指令。

选项B错误，移动支付是指依托移动互联网或专用网络，通过移动终端（通常是手机）实现收付款人之间货币资金转移的支付服务，包括但不限于近场支付（通过具有近距离无线通信技术的移动终端实现本地化通讯进行货币资金的转移）和远程支付（通过移动网络与后台支付系统建立连接，尤其是利用网银、第三方支付平台等互联网支付工具，实现各种转账、消费等）等业务。

41. 下列各项中，属于显失公平行为的有（ ）。

- A. 甲公司利用刚满18周岁学生孙某缺乏经验，诱使其签订10万元预付款消费合同
- B. 赵某利用钱某患病急需救治，按市价的50%购买房屋
- C. 乙公司利用80周岁李某缺乏相关知识，将市价200元保健品以800元销售
- D. 丙公司利用丁公司急需扩大再生产，按其抵押房屋的60%提供贷款

参考答案：ABC

【慧考解析】显失公平的民事法律行为，是指一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时当事人间的权利义务明显违反公平原则的民事法律行为。选项D不属于利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形。

42. 根据反垄断法律制度规定，下列主体中具有反垄断行政执法权的有（ ）。

- A. 县级市场监督管理部门
- B. 国家市场监督管理总局
- C. 国务院反垄断委员会
- D. 省级市场监督管理部门

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

参考答案：BD

【慧考解析】国家市场监督管理总局作为国务院反垄断执法机构，负责反垄断法的行政执法。在权力的纵向配置上，反垄断执法权属于中央事权。但是，国务院反垄断执法机构根据工作需要，可以授权省、自治区、直辖市人民政府相应的机构，负责有关反垄断执法工作。

43. 甲、乙、丙三人共同出资成立某普通合伙企业，合伙协议约定甲担任合伙事务执行人，但并未约定其执行事务的权限。根据合伙企业法律制度的规定，下列事项中，甲无权单独决定的有（ ）。

- A. 变更该企业的经营范围
- B. 变更该企业的名称
- C. 变更该企业主要经营场所的地点
- D. 聘任丁担任该合伙企业总经理

参考答案：ABCD

【慧考解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

44. 因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、异常剧烈的涨跌的，当事人可以重新协商调整价格的情形有（ ）。

- A. 股票
- B. 期货
- C. 黄金
- D. 房产

参考答案：CD

【慧考解析】合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商。因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、异常剧烈的涨跌属于合同的基础条件发生重大变化。但是，合同涉及市场属性活跃、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外。

45. 某股份有限公司股东的下列出资中，符合法律规定的有（ ）。

- A. 甲用设备出资
- B. 乙用劳务出资
- C. 丙用特许经营权出资
- D. 丁用知识产权出资

参考答案：AD

【慧考解析】选项AD：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资财产的除外。选项BC：股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权出资。

46. 根据物权法律制度的规定，下列情形属于物权登记生效的有（ ）。

- A. 设立土地承包经营权

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- B. 设立地役权
- C. 设立居住权
- D. 房屋买卖

参考答案：CD

【慧考解析】土地承包经营权与地役权，都是登记对抗主义，即合同生效时物权就设立，未经登记不能对抗善意第三人。居住权与不动产所有权，是登记生效主义，即登记才导致物权设立。

47. 根据对外贸易法律制度的规定，下列属于技术进出口合同的有（ ）。

- A. 专利权转让合同
- B. 专利申请权转让合同
- C. 技术秘密转让合同
- D. 注册商标专用权转让合同

参考答案：ABC

【慧考解析】技术进出口合同包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同、技术秘密转让合同、技术服务合同和含有技术进出口的其他合同。

48. 根据支付结算法律制度的规定，关于国内信用证，下列表述正确的有（ ）。

- A. 受益人提交了相符单据，开证行到期即使未收到价款也应该支付
- B. 信用证没有写不得转让，则可以随意转让
- C. 议付需要与受益人书面约定是否有追索权
- D. 信用证只能用于货物贸易不得用于服务贸易

参考答案：AC

【慧考解析】选项A正确，若受益人提交了相符单据或开证行已发出付款承诺，即使申请人交存的保证金及其存款账户余额不足支付，开证行仍应在规定的时间内付款。选项B错误，可转让信用证指特别标注“可转让”字样的信用证。因此没有标注“可转让”，就不能转让。选项C正确，议付行议付时，必须与受益人书面约定是否有追索权。选项D错误，国内信用证适用于国内企事业单位之间货物和服务贸易。

49. 根据企业国有资产管理法律制度的规定，关于国有资产评估备案，下列表述正确的有（ ）。

- A. 企业收到资产评估机构出具的评估报告后，将备案材料逐级报送给履行出资人职责的机构或其所出资企业
- B. 企业应自评估基准日起9个月内提出备案申请
- C. 履行出资人职责的机构或所出资企业收到备案材料后，对材料齐全的，应在10个工作日内办理备案手续
- D. 必要时可以组织有关专家参与备案评审

参考答案：ABD

【慧考解析】履行出资人职责的机构或所出资企业收到备案材料后，对材料齐全的，应在20个工作日内办理备案手续。

50. 根据合同法律制度的规定，下列有关合同订立程序的表述中，正确的有（ ）。

- A. 中标通知书是要约
- B. 寄送的价目表是要约邀请
- C. 招标公告是要约邀请
- D. 债券募集办法是要约邀请

参考答案：BCD

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

【慧考解析】寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传等，为要约邀请。选项A中标通知书是承诺，不是要约。

问答题

51. 张某将自己的家用轿车A作价50万元出售给李某，双方于2024年5月1日签订合同，并于当日交付购车款和轿车，双方约定5月8日办理车辆移转登记手续。

王某得知张某出售轿车后，向张某表示自己愿意以55万元的价格购买轿车。张某向王某表示，轿车尚未过户给李某，所有权尚在自己手中。并承诺于5月6日前从李某处拿回轿车。双方于5月3日签订合同约定：王某向张某交付20万元的定金，并于5月7日办理手续时交付汽车并给付购车款。王某在签订合同当日交付定金。王某在当日与赵某签订合同，将该轿车A以60万元的价格出售给赵某，并约定若任何一方违约，均需向对方支付违约金3万元。

5月6日，张某向李某要求拿回轿车。李某不同意，并要求张某按合同办理车辆移转登记手续，双方产生争议。5月7日，王某以张某并未办理车辆移转登记手续、交付轿车为由拒绝支付购车款。5月10日，赵某请求履行合同王某并未履约，赵某主张解除合同，并要求王某支付违约金3万元，王某拒绝。王某向人民法院起诉张某，要求张某依约交付汽车。赵某起诉王某，主张解除合同，并要求王某支付违约金。

要求：根据上述资料回答下列问题。

问题1：王某与张某约定的定金数额是否符合法律规定？并说明理由。

问题2：张某是否有权主张李某返还汽车？并说明理由。

问题3：李某是否有权主张将轿车过户到自己名下？并说明理由。

问题4：王某要求张某交付轿车的行为能否得到人民法院的支持？并说明理由。

问题5：王某拒绝向张某支付购车款的行为属于哪种抗辩？并说明理由。

问题6：赵某是否有权解除合同并要求王某支付违约金？并说明理由。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：王某与张某约定的定金数额不符合规定。根据规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。本题中，主合同标的额为55万元，定金数额不得超过11万元，超过部分不产生定金的效力。

问题2：张某无权主张李某返还汽车。根据规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力，但是法律另有规定的除外。本题中，张某已经交付汽车给李某，李某取得所有权，张某不能要求李某返还。

问题3：李某有权主张将轿车过户到自己名下。根据规定，轿车等特殊动产一物多卖，先行受领交付的买受人可以请求出卖人办理所有权转移登记手续。本题中，同一轿车卖给李某与王某，先行受领交付的李某有权主张将轿车过户到自己名下。

问题4：王某要求张某交付轿车的行为不能得到法院的支持。根据规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但法律上或事实上不能履行的除外。本题中，该轿车已经交付给李某，王某法律上无法再取得该车所有权，所以不能要求张某交付轿车。

问题5：王某拒绝向张某支付购车款的行为属于同时履行抗辩权。根据规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

问题6：赵某有权解除合同并要求王某支付违约金。根据规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，对方当事人可以主张解除合同。本题中，王某无法取得汽车所有权，因此构成根本违约，赵某可以主张解除合同。王某违约，赵某可以要求王某按照约定支付违约金。

52. 2024年7月10日，甲上市公司股东会作出决议，授权董事会：（1）未来一年内发行不超过15亿元公司债券。（2）未来一年内发行不超过已发行股份20%的股份。

8月1日，甲公司董事会就融资事宜进行探讨，董事赵某提出A议案，建议公司公开发行专业投资者和普通投资者都可以参与认购的10亿元公司债券，此时甲公司最近三年平均可分配利润为债券1年利息的1倍，董事周某

据此认为公司不应发行赵某提议的债券。董事钱某提出B议案，建议公司向持股35%的控股股东孙某发行5000万股股份。董事王某认为发行股份融资总额预估超过人民币4亿元且超过公司最近一年净资产的25%，不符合证券法律制度规定。因分歧较大，甲公司董事会未形成决议。

8月12日，公司控股股东兼董事长孙某去世，导致甲公司董事变为6名，据查，甲公司公司章程设定7名董事。甲公司公司章程未对临时股东会会议的召开事由另有规定，甲公司持股5%的股东吴某，认为甲公司应补选董事，并申请甲公司董事会召开临时股东会议，甲公司董事会当日即拒绝了吴某的申请，吴某拟自行召集临时股东会议。董事李某认为甲公司应尽快对外披露孙某去世事宜。

要求：根据上述资料回答下列问题。

问题1：甲公司股东会授权董事发行债券和股份是否符合公司法律制度？并分别说明理由。

问题2：周某反对的理由是否成立？并说明理由。

问题3：王某关于“发行股份融资总额预估超过人民币4亿元且超过公司最近一年净资产的25%，不符合证券法律制度规定”的主张是否成立，并说明理由。

问题4：孙某去世是否符合召开临时股东会会议的法定情形？并说明理由。

问题5：吴某是否具有召集临时股东会议的主体资格？并说明理由。

问题6：甲公司是否应对外披露孙某去世事宜？并说明理由。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：首先，甲公司股东会授权董事发行债券符合规定。根据规定，股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

其次，甲公司股东会授权董事发行股份符合规定。根据规定，公司章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。

问题2：周某反对的理由成立。根据规定，专业投资者和普通投资者可以参与认购的公司债券公开发行，条件之一是：发行人最近三年平均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。题目中，甲公司最近三年平均可分配利润等于债券1年利息的1倍，不符合要求。因此周某反对的理由成立。

问题3：王某的主张成立。根据规定，上市公司年度股东会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。

问题4：孙某去世不符合召开临时股东会会议的法定情形。根据规定，股份有限公司董事人数不足《公司法》规定人数（3人以上）或者公司章程所定人数的三分之二时，应当在两个月内召开临时股东会会议。题目中，孙某去世甲公司董事变为6名，符合法定人数也不低于公司章程所定人数的三分之二，无需召开临时股东会。

问题5：吴某不具有召集临时股东会议的主体资格。根据规定，股份有限公司股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

问题6：甲公司应对外披露孙某去世事宜。根据规定，公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责的，属于重大事件，应当进行临时报告予以披露。

53. 甲公司与乙公司签订建设工程合同，由乙公司承建工程，甲公司为支付工程价款，向乙公司签发一张电子商业汇票并由甲公司自己作为承兑人。乙公司要求甲公司为该汇票提供保证，甲用丙逃税漏税的事项而胁迫丙公司提供票据保证，丙公司在票据业务系统中签章。之后甲公司发现乙公司没有相应建筑资质。

乙公司用该汇票作为出资，与林某一起投资设立了丁公司，并在票务系统进行了背书转让。丁公司向戊公司借款，双方约定以票据质押但票面未记载“质押”字样只作转让背书，双方还约定“若丁公司到期不能清偿债务，戊公司依法处置票据优先受偿；若丁公司到期履行了债务，戊公司将该票据回头背书给丁公司”。戊公司知道丁公司取得票据的来源。乙公司、丁公司、戊公司均对丙受胁迫的事实不知情。

要求：根据上述资料，回答下列问题。

问题1：甲公司是否可以以建设工程合同无效为由拒绝付款？

问题2: 丙公司主张自己被胁迫提供保证, 不承担票据责任, 是否能得到支持? 并说明理由。

问题3: 戊公司是否享有票据质权? 并说明理由。

问题4: 乙公司认为汇票转让给丁公司属于票据基础关系缺失, 戊公司明知丁公司取得票据的来源仍受让, 主张戊公司不享有票据权利, 是否得到支持? 并说明理由。

参考答案: 详见解析

【慧考解析】问题1: 甲公司不可以以建设工程合同无效为由拒绝付款。根据规定, 票据基础关系的瑕疵(作为原因关系的合同未成立、无效或被撤销), 并不影响票据行为的效力。甲公司作为票据债务人, 需要对后面的善意持票人承担票据责任。

问题2: 丙的主张不能得到支持。根据规定, 丙公司虽然被胁迫, 但在票据上有真实签章, 是票据债务人, 应当对善意持票人承担票据责任。

问题3: 戊公司不享有票据质权。根据规定, 以汇票设定质押时, 出质人在汇票上只记载了“质押”字样未在票据上签章的, 或者出质人未在汇票、粘单上记载“质押”字样而另行签订质押合同、质押条款的, 不构成票据质押。题目中出质人未在汇票上记载“质押”字样, 因此戊公司不享有票据质权。但双方的约定构成了“让与担保”, 根据规定, 债务人或者第三人与债权人约定将财产形式上转移至债权人名下, 债务人不履行到期债务, 债权人有权对财产折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款偿还债务的, 人民法院应当认定该约定有效。

问题4: 乙公司的主张不能得到支持。根据规定, 乙公司是将汇票作为出资, 投资设立了丁公司, 之后乙公司成为丁公司的股东。投资关系也属于票据基础关系, 因此乙公司的主张不成立。

54. 2023年5月16日, 甲公司出现不能清偿到期债务且明显缺乏偿债能力的情况, 7月7日, 甲公司向人民法院提出破产申请, 7月28日, 人民法院受理该申请并指定管理人。

管理人在履行职责过程中, 发现下列事实:

2022年3月, 甲公司向乙公司购买一批价值10万元的货物, 甲公司一直拖欠未支付货款。2023年3月12日, 人民法院判决甲公司支付乙公司10万元的货款及利息, 乙公司全部债权获得清偿, 管理人请求撤销乙公司获得的清偿。

2023年4月1日, 甲公司向丙公司借款100万元。5月1日, 丙公司向甲公司采购价值50万元的货物, 丙公司未支付价款。8月1日, 丙公司向管理人发出抵销50万元债务的通知, 管理人8月10日收到通知, 8月12日管理人告知丙公司同意抵销。

2019年6月15日, 丁公司向甲公司借款100万元, 为期一年。到期后, 甲公司一直未主张权利。2023年9月1日, 管理人向人民法院起诉丁公司偿还借款, 丁公司以超过诉讼时效为由抗辩。

2023年9月15日, 甲公司召开第一次债权人会议, 债权人会议决定接受戊公司的订单, 管理人负责组织生产。债权人李某主张决议未经过人民法院认可而无效。

2023年11月6日, 占债权总额1/5的债权人王某为更换管理人, 向债权人会议主席赵某提议召开债权人会议, 赵某拒绝召开债权人会议。

要求: 根据上述资料回答下列问题。

问题1: 管理人请求撤销乙公司获得的清偿是否符合规定? 并说明理由。

问题2: 丙公司申请的抵销何时生效? 并说明理由。

问题3: 丁公司主张超过诉讼时效的抗辩是否符合规定? 并说明理由。

问题4: 债权人李某主张决议未经过人民法院认可而无效是否符合规定? 并说明理由。

问题5: 赵某拒绝召开债权人会议是否符合规定? 并说明理由。

参考答案: 详见解析

【慧考解析】问题1: 不符合规定。根据规定, 债务人经诉讼、仲裁、执行程序对债权人进行的个别清偿, 管理人依据企业破产法的规定请求撤销的, 人民法院不予支持。但是, 债务人与债权人恶意串通损害其他债权人利益的除外。

问题2: 8月10日生效。根据规定, 管理人收到债权人提出的主张债务抵销的通知后, 经审查无异议的, 抵销

自管理人收到通知之日起生效。

问题3：不符合规定。根据规定，债务人无正当理由未对其到期债权及时行使权利，导致其对外债权在破产申请受理前一年内超过诉讼时效期间的，人民法院受理破产申请之日起重新计算上述债权的诉讼时效期间。

问题4：不符合规定。根据规定，在第一次债权人会议召开之前，管理人决定继续或者停止债务人的营业的，应当经人民法院许可。本题是第一次债权人会议中决定的，债权人会议职权之一是“决定继续或者停止债务人的营业”，无需法院认可。

问题5：符合规定。根据规定，第一次债权人会议以后的债权人会议，在人民法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额1/4以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。本题中，债权人王某占债权总额1/5，不符合要求，所以赵某拒绝召开债权人会议，符合规定。

55. 2023年9月10日，A公司为向B公司支付购买铁矿石的价款，在票据业务系统中进行了出票信息登记，汇票金额为300万元，2024年3月9日到期，收款人为B公司，承兑人为C公司。2023年9月11日，A公司、A公司的母公司D公司与C公司签订承兑协议，约定C公司为A公司签发的该电子商业汇票提供承兑服务，D公司应当在C公司在票据业务系统中完成票据承兑记载后缴纳承兑保证金，9月14日，B公司在票据业务系统完成收票。

2023年10月9日，B公司为支付设备购买款将汇票背书给E公司，10月13日，E公司为资助贫困学生将该电子商业汇票背书转让给F慈善基金会。10月14日，D公司未按时缴纳承兑保证金，C公司向A公司、B公司、E公司、F慈善基金会发函称：因未收到承兑保证金将拒绝承担付款责任。B公司、E公司、F慈善基金会对C公司与A公司、D公司关于承兑的约定不知情。

B公司收到上述通知后，认为该票据有追索风险，于是要求A公司立即全额转账支付300万元，否则将终止后续的合作。10月25日，A公司被迫向B公司支付300万元。

2023年10月15日，B公司发现E公司交付的设备有非常严重的质量问题，于是向人民法院起诉，要求解除合同并支付赔偿损失。12月5日，人民法院判决双方解除合同，E公司向B公司支付赔偿损失370万元。F慈善基金会对B公司与E公司的纠纷并不知情。

2024年3月9日，票据业务系统主动向C公司发送付款申请，C公司以D公司尚未支付承兑保证金为由拒绝付款。次日，F慈善基金会向人民法院起诉，对A公司、B公司、C公司、E公司进行追索。A公司主张，已经向B公司支付价款300万元，已经承担付款义务，不应承担票据责任。B公司主张，E公司对其仍有370万元赔偿损失尚未支付，可以以此事由对抗F慈善基金会的追索权。E公司主张，F慈善基金会的票据为无偿取得，不应向其行使追索权。

要求：根据上述资料回答下列问题。

问题1：C公司以D公司尚未支付承兑保证金为由拒绝付款的主张是否成立？请说明理由。

问题2：A公司对于已经向B公司支付300万元为由拒绝承担票据责任的主张是否成立？请说明理由。

问题3：B公司以E公司仍有370万元赔偿损失尚未支付对抗F慈善基金会追索权的主张是否成立？请说明理由。

问题4：E公司以F慈善基金会的票据为无偿取得，不应向其行使追索权的主张是否成立？请说明理由。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由，对抗善意持票人。

问题2：不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗善意持票人。

问题3：成立。根据规定，因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利不得优于其前手的权利。F慈善基金会无偿取得票据，其票据权利不得优于前手E公司。因此B公司可以对抗E公司的事由对抗F公司。

问题4：不成立。根据规定，无偿取得票据的持票人可以依法取得票据权利。汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。因此F慈善基金会可以向背书人E公司追索。

56. 2023年7月21日，甲公司因业务发展需要向刘某借款，签订借款合同，合同约定：刘某于7月26日向甲公司
慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

提供借款500万元，期限一年，年利率10%，利息预先从借款中扣除。甲公司届期如不能还本付息，除约定赔付50万元的违约金外，还应在违约之日起按照年利率15%支付逾期利息。已知合同成立之日一年期贷款市场报价利率是3.55%。

为保证甲公司履行合同，甲公司董事长张某于7月24日向刘某出具书面保证，载明：对甲公司按期还本付息，张某承担保证责任。7月25日，刘某收到该书面保证，未提出异议。同日，刘某收到甲公司董事李某的书面承诺，该承诺载明：李某愿与甲公司承担共同债务。刘某收到该承诺后，未予拒绝。

7月26日，刘某将扣除债务利息后的450万元给到甲公司。

2024年7月27日，甲公司未按期支付债务，刘某通过人民法院提起诉讼，主张甲公司、李某、张某承担连带责任。

要求：根据上述资料回答下列问题。

问题1：甲公司与刘某签订的借款合同何时成立？说明理由。

问题2：甲公司实际应承担了多少的借款本金？说明理由。

问题3：张某与刘某签订的保证合同是否成立？说明理由。

问题4：张某是否可以对刘某主张先诉抗辩权？说明理由。

问题5：刘某是否有权要求李某承担连带债务？说明理由。

问题6：刘某是否有权让甲公司在承担全部逾期利息后，仍承担全部的合同违约金？说明理由。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：甲公司与刘某签订的借款合同2023年7月21日成立。根据规定，自然人之间的借款合同是实践合同，除此之外的合同是诺成合同。非自然人之间的借款合同，应当采取书面形式。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。本题中，一方当事人是公司，因此该借款合同是诺成合同，2023年7月21日成立。

问题2：甲公司实际借款本金是450万元。根据规定，借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

问题3：保证合同成立。根据规定，第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。

问题4：张某可以对刘某主张先诉抗辩权。根据规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明的，按照一般保证承担保证责任。一般保证人享有先诉抗辩权。

问题5：刘某有权要求李某承担连带债务。根据规定，第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。

问题6：刘某无权让甲公司在承担全部逾期利息后，仍承担全部的合同违约金。根据规定，出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分，人民法院不予支持。题目中，签订合同之日一年期贷款市场报价利率是3.55%，其4倍是14.2%。逾期利率15%就已经超过了14.2%，加上违约金50万，合计超过了合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。